



PGM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE SANTA MARIA - RS**

PROCESSO N.º: 5008219-44.2018.8.21.0027

O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, **em atenção ao despacho EV- 43**, por intermédio de sua Procuradora signatária, dizer e requerer o que segue.

I - DA NÃO APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ AO PRESENTE CASO

A Resolução Nº 547 do CNJ, em seu artigo 1º, dispõe que: *"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, **respeitada a competência constitucional de cada ente federado**."* (grifo nosso)

Como se vê, a própria Resolução prevê a possibilidade de extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R\$ 10.000,00, **mas observada a competência constitucional do ente federado**.

Neste aspecto, tanto o E. TJRS quanto o STF assentaram a necessidade de ser respeitada a competência de cada ente federado para definir o *quantum* mínimo a ser objeto de execução, de maneira que **somente pode a execução ser extinta com base na Resolução 547 em caso de não haver lei do ente público fixando o patamar mínimo para ajuizamento**.

No caso do Município de Santa Maria, este possui legislação própria que estabelece o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, qual seja, a Lei Municipal nº 6.129/2017, em vigor, a qual dispõe em seu artigo primeiro que:

"Art. 1º O poder Executivo Municipal fica dispensado de promover a execução judicial de contribuintes que possuem débitos tributários e não tributários inscritos em Dívida Ativa, cujos valores consolidados sejam iguais ou inferiores a 500 (quinhentas) UFMS (Unidade Fiscal Municipal), na data da emissão da Certidão de Dívida Ativa."



PGM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

A referida lei revogou a norma anterior - Lei nº 4.954/2006, a qual dispunha que *“o Poder Executivo Municipal fica dispensado de promover a execução judicial de contribuintes que possuem débitos tributários ou não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, cujos valores originais mais os acréscimos legais sejam iguais ou inferiores a 230 (duzentos e trinta) UFMs (Unidade Fiscal Municipal), na data da emissão da Certidão de Dívida Ativa”*.

Essa observação é de suma importância, vez que a deve-se perquirir qual a lei aplicável à época do ajuizamento da execução para a verificação da observação do limite mínimo para ajuizamento na lei municipal.

Cumpre observar que no exato sentido do ora exposto, manifestou-se recentemente o E. TJRS nos autos da Apelação Cível nº 5000223-39.2011.8.21.0027:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA Nº 1184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. Existência de lei municipal. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS DISPENSADOS. Desconstituição da sentença. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. Segundo entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 1.184, é admissível a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir. Nessas hipóteses, a propositura do feito executivo depende da adoção prévia das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

2. O CNJ, através da Resolução nº 547/2024, reafirmou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, caso não se constate movimentação útil por mais de um ano sem a citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens penhoráveis. Na ausência de lei específica do ente federado, considera-se de baixo valor a execução cujo débito seja inferior a R\$ 10.000,00.

3. A despeito do parâmetro fixado pelo CNJ, tanto este órgão quanto o STF assentaram a necessidade de ser respeitada a competência de cada ente federado para definir o quantum mínimo a ser objeto de execução, conforme a realidade local, até porque a dispensa da cobrança judicial de créditos implica potencial renúncia de receita.

4. Os requisitos estabelecidos no precedente vinculante da Corte Constitucional são exigidos apenas quando o executivo fiscal é considerado de baixo valor pela lei do ente público ou, na falta desta, pelo patamar definido pela norma regulamentadora do CNJ, conforme o que



PGM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

foi decidido pelo STF nos Embargos Declaratórios do Recurso Extraordinário 1.355.208/SC, leading case do Tema nº 1.184.

5. No caso concreto, há legislação municipal fixando valor inferior ao parâmetro do CNJ, e a dívida executada supera o piso definido pelo ente. Não se tratando, portanto, de execução de baixo valor, são inaplicáveis os requisitos previstos no Tema 1.184 e na Resolução nº 547/2024.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

A partir disso, havendo lei do ente federado estabelecendo o limite mínimo para ajuizamento da execução fiscal, como no caso, não há que se falar em utilização, para a extinção da execução, do parâmetro fixado pela Resolução 547 do CNJ.

Diante disso, requer o prosseguimento da execução fiscal com a INTIMAÇÃO da(s) parte(s) executada(s) **KEVEN PORTO ALEGRE BERGER (023.858.530-19), BERGER E PORTO ALEGRE LTDA - ME (11.539.641/0001-35) e FÁBIO CARVALHO PORTO ALEGRE (819.995.690-91)**, por meio de Edital, porque o Exequente só possui a informação dos mesmos endereços com retorno negativo, não sendo possível citá-lo(s) por outro meio senão por Edital, uma vez que se denota nos eventos que houve reiteradas tentativas de citação, incluindo através de oficial de justiça.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Santa Maria, data indicada eletronicamente.

FABIANA BRASIL ESBICK
Procuradora do Município
Mat. 14545-9 - OAB/RS 83.661